

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Термины и определения

1.1. Стороны настоящего Договора договорились применять следующие термины и определения при толковании настоящего Договора.

1.1.2. **Администрация Родные штрихи** – сотрудники, уполномоченные на управление мобильным приложением «Родные штрихи», действующие от имени Марчуковой Василисы Андреевны, которая является его законным правообладателем.

1.1.3. **Квест-экскурсия** – познавательно-развлекательная игра-экскурсия, в которой Пользователь должен пройти по определенному маршруту, выполняя задания, в соответствии с определенным сценарием и условиями.

1.1.4. **Контент** – изображения, текстовые, аудио-, видеоматериалы и прочие материалы информационного характера, содержащиеся в Мобильном приложении.

1.1.5. **Мобильное приложение** – мобильное приложение «Родные штрихи», предназначенное для установки и использования на планшете, смартфоне или ином устройстве, позволяющем использовать Мобильное приложение по его функциональному назначению.

1.1.6. **Устройство** – планшет, смартфон или иное устройство, позволяющее использовать Мобильное приложение по его функциональному назначению.

1.1.7. **Персональные данные** – любая информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации Учетной записи или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Приложения.

1.1.8. **Пользователь** – физическое лицо, принимающее условия Пользовательского соглашения.

1.1.9. **Сервис** – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием Мобильного приложения, а также само Мобильное приложение и другое ПО.

1.1.10. **Соглашение** – Пользовательское соглашение между Пользователем и Администрацией Родные штрихи, устанавливающее правила пользования Мобильным приложением.

1.1.11. **Услуга** – предоставляемая возможность бесплатного доступа к участию в Квестах-экскурсиях.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение представляет собой соглашение между Администрацией Родные штрихи и физическим лицом, надлежащим образом присоединившимся к настоящему Соглашению для использования Сервиса (далее – Пользователь), и устанавливает условия и правила использования Пользователями Мобильного приложения, а также всех существующих и создаваемых в будущем сервисов Мобильного приложения, в том числе условия использования размещенного и/или размещаемого Контента, включая, но не ограничиваясь, текстовыми материалами, изображениями, комментариями Пользователей. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Использование Приложения возможно исключительно на условиях настоящего Соглашения.

2.2. Сервис предназначен для просмотра Пользователем Квестов-экскурсий, для участия Пользователя в Квестах-экскурсиях без взимания платы.

2.3. С учетом принятия Пользователем условий настоящего Соглашения, Администрация Родные штрихи предоставляет Пользователю право использования Сервисом на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2.4. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем требований и положений настоящего Соглашения.

2.5. Настоящее Соглашение заключается путем акцепта предложенной оферты на

изложенных условиях. Акцептом настоящей оферты, в силу ст. 438 ГК РФ, является совершение лицом, получившим оферту, любого из указанных ниже действий:

- 1) прохождения Авторизации Пользователя;
- 2) начало использования Сервиса на Устройстве в любой форме с использованием Мобильного приложения.

Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем документе, и с момента их совершения Соглашение считается заключенным между Пользователем и Администрацией Родные штрихи на приведенных условиях в соответствии с положениями ст. 437 и ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если Администрацией Родные штрихи были внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен, Пользователь обязан прекратить использование Мобильного приложения. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, Пользователь не вправе использовать Мобильное приложение. Если Пользователь уже зарегистрировался в Мобильном приложении, он должен прекратить использование Сервиса.

Факт использования Пользователем Сервиса, любых его служб, функциональности, а также регистрация Пользователя на Сервисе (создание учетной записи) является полным и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения, незнание, неознакомление с условиями которого не освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.

2.6. Пользователь вправе использовать Сервис в соответствии с условиями настоящего Соглашения следующими способами:

- 1) Установка Мобильного приложения на Устройстве;
- 2) Применение Сервиса по их функциональному назначению.

2.7. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения и/или указанных в нем обязательных документов вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на соответствующей странице Мобильного приложения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения, и Пользователь обязуется самостоятельно регулярно отслеживать изменения в Соглашении. Продолжение использования Пользователем Мобильного приложения после размещения изменений в настоящее Соглашение будет означать согласие Пользователя с этими изменениями.

2.8. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право по своему усмотрению определять факт нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и принимать те законные меры, которые сочтет целесообразными.

2.9. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения опубликована в Мобильном приложении по пути: Профиль – Пользовательское соглашение.

2.10. При наличии противоречий с информацией, указанной в интерфейсе ПО Родные штрихи, данное Соглашение имеет приоритетную силу.

3. Регистрация Пользователя. Учетная запись (Профиль) Пользователя

3.1. Для использования некоторых сервисов Мобильного приложения Пользователю может быть предложено предоставить контактную информацию для обратной связи и/или пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя создается уникальная учетная запись (профиль) и Личный кабинет. На одно лицо регистрируется одна учетная запись (один профиль) и один личный кабинет соответственно.

3.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по предлагаемым на сайте вопросам и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. В случае предоставления Пользователем недостоверной информации или в том случае, если у Администрации Родные штрихи есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, Администрация Родные штрихи имеет право по своему усмотрению заблокировать либо удалить учетную запись (профиль) Пользователя, при наличии таковой/ого, или отказать Пользователю в использовании Мобильного приложения.

3.3. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, непредоставление которых, по усмотрению Администрации Родные штрихи, может повлечь последствия, предусмотренные п. 3.2 Соглашения. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда указанные при регистрации данные не позволяют идентифицировать Пользователя, Администрация Родные штрихи вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи (профилю) и использовании Мобильного приложения.

3.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи (профиле) Пользователя, хранится и обрабатывается Администрацией Родные штрихи в соответствии с условиями Политики конфиденциальности.

3.5. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию), а также конфиденциальность выбранного пароля и за все действия (их последствия) в рамках или с использованием сервисов Мобильного приложения под учетной записью (профилем) Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи (профилю) Пользователя третьим лицам на любых условиях.

3.6. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию Родные штрихи о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам Мобильного приложения с использованием учетной записи (профиля) Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.

4. Права и обязанности Пользователя

4.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения.

4.2. Пользователь лично несет полную ответственность за распространяемую им информацию.

4.3. При регистрации в Мобильном приложении обязуется сообщать достоверную и актуальную информацию о себе. Пользователь обязан периодически обновлять учетные данные и другую информацию, которую он предоставил при регистрации, чтобы обеспечить ее точность, актуальность и полноту.

4.4. Пользователь обязан не использовать Сервис для регистрации более одной учетной записи на одно и то же лицо.

4.5. Пользователь обязуется не использовать Приложение в нарушение прав и законных интересов Администрации Родные штрихи, третьих лиц, настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации.

4.6. Пользователь обязуется, пользуясь Приложением, не вводить в заблуждение других Пользователей и третьих лиц.

4.7. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с допущенными им ошибками и неточностями в предоставленных данных, в т.ч. при введении идентификационных данных в процессе использования функциональности Сервиса.

4.8. Пользователь несет ответственность за все действия, совершенные под его учетной записью (профилем), а также за все действия, совершенные с его Устройства, на котором используется Мобильное приложение. Пользователь самостоятельно и в полном объеме несет ответственность за действия, совершенные под его учетной записью (профилем), а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло подобное использование. Для проведения проверки учетная запись (профиль) может подвергнуться временной блокировке.

4.9. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать актуальность настоящего Пользовательского соглашения, содержание которого может изменяться, в том числе дополняться. Риск несвоевременного ознакомления Пользователя с условиями Пользовательского Соглашения лежит на Пользователе. Версии (релизы) Приложения могут обновляться. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать версии (релизы) Приложения и устанавливать обновленные версии (релизы) Приложения на своем Устройстве. Некорректность работы Приложения и иные неблагоприятные последствия,

вызванные неактуальностью версии Приложения на Устройстве Пользователя, лежат на Пользователе.

4.10. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свои право и дееспособность, подтверждает достоверность введенных им при регистрации данных и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.

4.11. Пользователь соглашается и осознает, что пользуется Сервисом исключительно на свой риск. Администрация Родные штрихи не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за соответствие Мобильного приложения, а также всех существующих и создаваемых в будущем сервисов Мобильного приложения, целям и ожиданиям Пользователя.

4.12. Пользователь имеет право связываться с администрацией Родные штрихи любым способом, указанным в Мобильном Приложении.

5. Права и обязанности Администрации Родные штрихи

5.1. Администрация Родные штрихи предоставляет Пользователю Услуги, содержание и условия которых определяется в соответствии с настоящим Соглашением.

5.2. Администрация Родные штрихи вправе, но не обязана уведомлять Пользователя об изменениях Соглашения.

5.3. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право по своему собственному усмотрению редактировать или удалять любую публикуемую на Сервисе информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового. При этом Стороны соглашаются, что Администрация Родные штрихи не отвечает за любой вред, который может быть причинен Пользователю такими действиями. Пользователь понимает и настоящим признает, что указанные действия являются неотъемлемой частью процесса функционирования Сервиса, а также дает согласие на их совершение Администрацией Родные штрихи без предварительного уведомления Пользователя.

5.4. Администрация Родные штрихи вправе предоставить Пользователю возможность создания единственной учетной записи (единственного профиля) в рамках Сервиса. В случае создания Пользователем более одной учетной записи (одного профиля) Администрация Родные штрихи оставляет за собой право удалить созданные Пользователем учетные записи (профили) и/или отказать Пользователю в использовании Сервиса.

5.5. Администрация Родные штрихи вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя.

5.6. Администрация Родные штрихи не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным в Сервисе или в любом другом месте.

5.7. Администрация Родные штрихи не несет ответственности за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.

5.8. Ни при каких обстоятельствах Администрация Родные штрихи или его представители не несут ответственность перед Пользователем или перед любыми третьими

лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сервиса, содержимого Сервиса или иных материалов, к которым Вы или иные лица получили доступ с помощью Сервиса, даже если Администрация Родные штрихи предупреждал или указывал на возможность такого вреда.

5.9. Администрация Родные штрихи вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию в соответствии с Политикой конфиденциальности.

5.10. Администрация Родные штрихи вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователя и передавать их третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения и разрешения претензий, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

5.11. Администрация Родные штрихи вправе заблокировать доступ Пользователя к Сервису в случае обнаружения нарушений Пользователем условий настоящего Пользовательского соглашения.

5.12. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение по организационным или техническим причинам в одностороннем порядке, заблокировав возможность использования Сервиса для Пользователя.

Администрация Родные штрихи обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать несанкционированного использования персональной информации Пользователей. Однако Администрация Родные штрихи не несет ответственности за возможное нецелевое использование персональной информации Пользователей, зарегистрированными Пользователями или иными лицами и/или организациями, которое произошло без уведомления Администрации Родные штрихи с нарушением или без информационной безопасности Мобильного приложения.

5.13. Администрация Родные штрихи не несет ответственность за любую информацию или Контент, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ, посредством Приложения, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц.

5.14. Администрация Родные штрихи не дает никаких заверений или гарантий относительно сроков устранения каких-либо проблем и/или их последствий, отмеченных Пользователями.

5.15. Администрация Родные штрихи не отвечает за действия других Пользователей Сервиса, в том числе в случае несоблюдения Пользователями Сервиса настоящих Условий использования и/или иных правовых документов.

5.16. Администрация Родные штрихи не несет ответственности за ущерб, причиненный Пользователю и сопровождающим лицам в результате использования приложения.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Пользователь признает, что Сервис, его интерфейс и содержание (включая, но не ограничиваясь, элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки, связанные с Сервисом) защищены авторским правом и иными правами, которые принадлежат правообладателю Родные штрихи и являются его интеллектуальной собственностью, охраняются законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование размещенных на Сервисе результатов интеллектуальной деятельности без разрешения законного правообладателя Родные штрихи соответствующих результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сервисе, предоставляется Администрацией Родные штрихи исключительно для личного некоммерческого использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно посредством Сервиса, без права на иное использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Соглашении. Таким образом Администрация Родные штрихи предоставляет Пользователю неисключительную лицензию на использование Сервиса, а именно на запуск и дальнейшую эксплуатацию Сервиса исключительно в целях удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, без права передачи данной лицензии третьим лицам и без права предоставления сублицензий на использование Сервиса третьим лицам.

6.2. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, изменять, уничтожать, перерабатывать (включая выполнение любого перевода или локализации), продавать, сдавать в прокат, опубликовывать, скачивать, иным образом распространять Сервис либо его компоненты, декомпилировать или иным образом пытаться извлечь исходный код программного обеспечения, а также изменять функционал Сервиса без предварительного письменного согласия Администрации Родные штрихи.

6.3. Пользователь не вправе удалять и/или изменять какую-либо информацию, размещенную Администрацией Родные штрихи в рамках Сервиса, в том числе знаки охраны авторского права и средств индивидуализации.

6.4. Лицензия, указанная в пункте 6.2 настоящего Соглашения, предоставляется на весь срок использования Сервисом Пользователем. Данная лицензия распространяется также на все обновления и/или дополнительные компоненты Сервиса, которые могут быть созданы и предоставлены в будущем.

6.5. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Сервис и/или его компоненты Пользователю.

6.6. Администрация Родные штрихи оставляет за собой право в любое время скрыть с Сервиса любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, без уведомления Пользователя.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.

7.2. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет

свое действие на Пользователей, получающих доступ к Сервису и осуществляющих его использование, как до даты опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования на Сервисе.

7.4. Стороны согласились, что все споры, возникающие из отношений Сторон, регулируемых настоящим Соглашением (в том числе, споры, связанные с техническими проблемами в работе Сервиса) должны разрешаться в компетентном суде с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

7.5. Бездействие со стороны Администрации Родные штрихи в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями положений Соглашений не лишает Администрации Родные штрихи права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Администрации Родные штрихи от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений.

Дата вступления в силу: 07 апреля 2025

Дата публикации: 07 апреля 2025